

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2658/2535

นาย สม ชาย จายะพันธ์
นาง สำราญ งาม สวย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

คำฟ้องบรรยายว่าโจทก์ได้ตกลงเข้าร่วมเล่นแชร์กับจำเลยจำนวน 2 วง หุ้นละ 300 บาท มีผู้ถือหุ้นวงละ 28 หุ้น เริ่มเล่นวันที่ 1 ตุลาคม 2528 กำหนดชำระค่าหุ้นทุก 15 วัน หลังจากนั้นโจทก์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยมีการประมูลแชร์กันตลอดมาจนถึงเดือนกันยายน 2529 แชร์ทั้ง 2 วง เลิกโดยที่โจทก์ยังไม่ได้ประมูลซึ่งโจทก์ได้ส่งเงินค่าหุ้นไปแล้วจำนวน 13,800 บาท และมี ดอกเบี้ยที่มีผู้ประมูลได้ 8,652 บาท จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระคืนให้โจทก์ดังนี้ คำฟ้องได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งมีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้วส่วนจำนวนเงินที่โจทก์ได้ส่งไปและดอกเบี้ยซึ่งมีสิทธิจะได้รับนั้นจะเป็นเงินค่าหุ้นและดอกเบี้ยแชร์วงไหน ผู้เข้าร่วมเล่นรายใดเป็นผู้ประมูลได้ จำนวนเท่าใดเป็นเพียงรายละเอียดที่จะนำสืบกันได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นหัวหน้าวงแชร์ เมื่อปี 2528 โจทก์ได้เข้าร่วมเล่นแชร์กับจำเลย 2 วง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเล่นวงละ 28 หุ้นหุ้นละ 300 บาท กำหนดชำระค่าหุ้น

ทุก 15 วัน เริ่มเล่นวันที่ 1 ตุลาคม 2528 ผู้เข้าร่วมเล่นซึ่งให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด เป็นผู้ประมูลแชร์ได้ จำเลยมีหน้าที่เก็บเงินค่าหุ้นจากผู้เข้าร่วมเล่นส่งมอบให้แก่ผู้ประมูลแชร์ได้ หากจำนวนเงินขาดหรือวงแชร์เล็กโดยผู้เข้าร่วมเล่นยังประมูลแชร์กันไม่ครบจำนวน จำเลยต้องรับผิดชอบหลังจากนั้นวงแชร์ทั้ง 2 วง ก็มีการประมูลกันเรื่อยมา จนถึงเดือนกันยายน 2529 วงแชร์เล็กทั้ง 2 วง โดยที่โจทก์ยังมิได้ประมูลแชร์ซึ่งโจทก์ได้ส่งเงินค่าหุ้นให้จำเลยไปแล้วเป็นเงิน 13,800 บาทและมีสิทธิจะได้ดอกเบี้ยจากผู้เข้าร่วมเล่นซึ่งได้ประมูลแชร์ได้ไปแล้ว 8,652 บาท รวม 22,452 บาท จำเลยมีหน้าที่จะต้องชำระคืนให้โจทก์ ทวงถามจำเลยแล้วก็ไม่ชำระ ขอให้จำเลยชำระเงิน 22,452 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์เล่นแชร์กับจำเลยวงละ 1 หุ้น และโจทก์ได้ประมูลแชร์ได้และรับเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งผู้เข้าร่วมเล่นประมูลแชร์ได้ก่อนไปจากจำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยมิได้ผิดสัญญากับโจทก์ ทั้งฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 22,452 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลย เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่เท่านั้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ฟ้องบรรยายว่าโจทก์ได้ตกลงเข้าร่วมเล่นแชร์กับจำเลยจำนวน 2 วง หุ้นละ 300 บาท มีผู้ถือหุ้นวงละ 28 หุ้น เริ่มเล่นวันที่ 1 ตุลาคม 2528 กำหนดชำระค่าหุ้นทุก 15 วัน หลังจากนั้นโจทก์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยมีการประมูลแชร์

กันตลอดมาจนถึงเดือนกันยายน 2529 แשרทั้ง 2 วงเล็กโดยที่โจทก์ยังไม่ได้ประมูล ซึ่งโจทก์ได้ส่งเงินค่าหุ้นไปแล้วจำนวน 13,800 บาท และมีดอกเบียที่มีผู้ประมูลได้ 8,652 บาทจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระคืนให้โจทก์ ดังนี้ คำฟ้องได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้วส่วนจำนวนเงินที่โจทก์ได้ส่งไปและดอกเบียซึ่งโจทก์มีสิทธิจะได้รับนั้นจะเป็นเงินค่าหุ้นและดอกเบีย แשרวงไหน ผู้เข้าร่วมเล่นรายใดเป็นผู้ประมูลได้ จำนวนเท่าใด เป็นเพียงรายละเอียดที่จะนำสืบกันได้ไ้ในชั้นพิจารณาจำเลยเองก็ให้การยอมรับว่า โจทก์เล่นแשרกับจำเลยจริง 2 วง วงละ 1 หุ้นเพียงแต่ต่อสู้ว่าโจทก์ประมูลแשרได้และรับเงินไปครบถ้วนแล้วเท่านั้น อันแสดงว่าจำเลยก็เข้าใจคำฟ้องได้ดีที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ